

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2849/2537

นางสาวนิจ เต็มจารุพันธ์

โจทก์

บริษัทส.โรงงานยางประเสริฐการช่าง

จำกััด กับพวก

จำเลย

นายสุพจน์ ตีรประเสริฐ จำเลยที่ 3 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกา มีเหตุผลทั้งข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายพอที่ศาลฎีกา จะพิจารณาพิพากษา กลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โปรดอนุญาต ให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 73)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 300,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในจำนวนเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้อง (วันที่ 15 มกราคม 2536) ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ 3 ร่วมกันรับผิดชอบ ในจำนวนเงิน 240,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราเดียวกันให้จำนวนเงินที่ต้องรับผิดชอบ แก่โจทก์ ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 70,69)

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยที่ 3 ได้รับอนุญาตให้ทุเลา การบังคับโดยวางหลักประกัน และได้ทำสัญญาค้ำประกัน ไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 50,53)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 3 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วย ดอกเบี้ยนับถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นที่น่าพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้น ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 3 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วย ดอกเบี้ยนับถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นที่น่าพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้น ให้ยกคำร้อง

(สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล-บรรเทิง มุลพรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ